# III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

## Consejería de Desarrollo Sostenible

**Resolución de 06/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modernización de regadío y plantación de pistachero en las parcelas 50 y 51 del polígono 18 y parcelas 15 y 17 del polígono 19 en la finca Casa del Bonillo (expediente S478/2026/AB/00089), situado en el término municipal de Barrax (Albacete), cuya promotora es Agrícola Monteverde SL. [2026/7299]**

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 50 determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada.

El proyecto denominado “Modernización de regadío y plantación de pistachero en las parcelas 50 y 51 del polígono 18 y parcelas 15 y 17 del polígono 19 en la finca “Casa del Bonillo” de Barrax” se encuadra en el Anexo II, Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c) 1.º “Proyectos de consolidación y mejora de regadíos en una superficie superior a 100 ha” de la citada Ley, al afectar a una superficie de 203,2466 ha.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

1.1.- Descripción del proyecto.

Según el estudio de impacto ambiental de fecha 21 de marzo de 2026, el proyecto objeto de esta actuación se localiza en el término municipal de Barrax (Albacete), en la finca conocida como “Casa del Bonillo”, a unos 3 km del casco urbano, con acceso desde el punto kilométrico 22 de la carretera CM-3135. La finca queda enmarcada entre el canal del Trasvase Tajo-Segura, con el que linda por el este, y la carretera CM-3135 por el oeste, a una altitud comprendida entre 715 y 718 m. Las captaciones de agua de la finca se sitúan en torno a las coordenadas UTM (ETRS89, huso 30) X = 572.200 m, Y = 4.319.850 m.

Los terrenos donde se pretende llevar a cabo la modernización del sistema de riego y la plantación de pistachero se encuentran en las parcelas 50 y 51 del polígono 18 y en las parcelas 15 y 17 del polígono 19 del catastro de Barrax. Los datos de la superficie afectada se resumen en la siguiente tabla:

| Municipio | Polígono | Parcela | Ref. Catastral | Superficie (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Barrax | 18 | 50 | 02015A018000500000EA | 52,7359 |
| Barrax | 18 | 51 | 02015A018000510000EB | 104,8084 |
| Barrax | 19 | 15 | 02015A019000150000EE | 27,9000 |
| Barrax | 19 | 17 | 02015A019000170000EZ | 17,7957 |
| Total | | | | 203,2400 |

De esta superficie de 203,24 hectáreas, actualmente dedicada al cultivo de cereal y hortícolas en regadío por aspersión (pívots y coberturas), se sustituirá el sistema de riego por riego localizado por goteo y se implantará una plantación de pistachero (Pistacia vera L.) en toda la cabida de la finca.

Las obras consistirán en la apertura de zanjas y la instalación de las conducciones de la red de riego localizado, realizándose la colocación de las tuberías de forma simultánea a la apertura de las zanjas, que se rellenarán con las tierras procedentes de la propia excavación, restableciéndose las condiciones morfológicas iniciales del

terreno. Asimismo, la finca se encuentra incluida en el ámbito del “Proyecto de la segunda fase de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la zona regable del tramo medio del río Júcar (08.202.117/2111, Barrax-Albacete)”, actualmente en ejecución, con un caudal de entrega previsto para la finca de 324 l/s a una presión de entrada de 5 m.c.a.

1.2.- Captación y disponibilidad de recursos hídricos.

El cambio de sistema de riego se ampara en el aprovechamiento de aguas subterráneas UGH BA0009 (expediente 5462/2003 (2003CP0229)), en la Unidad Hidrogeológica 08.29 “Mancha Oriental”, inscrito en la Sección A del Registro de Aguas (Tomo 53, Folio 91) en virtud de la Resolución de otorgamiento de concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de febrero de 2013, por un volumen máximo anual de 926.100 m³/año, sin que el proyecto suponga incremento de dicho volumen. Adicionalmente, se encuentra en tramitación ante dicho organismo el expediente 362/2025 (2025CX0032) de concesión de aguas subterráneas con doble origen (sustitución de bombeos), que incorpora una toma de agua superficial del río Júcar a derivar a través del Acueducto Tajo-Segura, sin incremento del volumen máximo anual, y que cuenta con informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar emitido por la oficina de planificación hidrológica, condicionado a que el volumen conjunto de aguas superficiales y subterráneas no supere el volumen de derechos de aguas subterráneas y a lo que establezca el plan anual de explotación de la masa de agua subterránea Mancha Oriental.

Captaciones de agua.

El riego se abastece mediante dos captaciones de agua subterránea (sondeos) procedentes de la masa de agua subterránea “Mancha Oriental”, y una toma de agua superficial (toma n.º 3) a derivar del río Júcar a través del Acueducto Tajo-Segura, vinculada al expediente de sustitución de bombeos en tramitación. La titularidad de la concesión de aguas subterráneas corresponde a la Comunidad de Regantes Hermanos Pérez Poveda, otorgada por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 13 de febrero de 2013, expediente 5462/2003 (2003CP0229) - UGH BA0009.

En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de las tomas de agua (coordenadas UTM ETRS89 según informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar 362/2025):

| Nº toma | UTM: X | UTM: Y | Cota (m) | Prof. (m) | Diám. (mm) | Caudal (l/s) | Potencia bomba (CV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572.218 | 4.319.844 | 0 | 135 | 450 | 141 | 175 |
| 2 | 572.197 | 4.319.846 | 0 | 200 | 550 | 155 | 210 |
| 3* | 0 | 0 | ND | - | - | ND | - |

(*) Toma de agua superficial a derivar del río Júcar a través del Acueducto Tajo-Segura. El proyecto no contempla la ejecución de nuevas captaciones.

La concesión ampara un volumen máximo anual de 926.100 m³/año, para uso agropecuario-riego de una superficie regable de 201,58 hectáreas (dotación de 4.594,21 m³/ha y año), superficie ligeramente inferior a las 203,24 ha de superficie catastral objeto del proyecto, por lo que la superficie efectivamente regada no podrá superar la superficie regable concesional. Los consumos del aprovechamiento en el periodo 2012-2016, según datos de la Comisaría de Aguas, oscilaron entre 577.714 y 796.748 m³/año.

El cultivo previsto es el pistachero, mostrándose a continuación su consumo previsto conforme a la concesión:

| Cultivo | Superficie (ha) | Consumo agua según concesión (m³/ha) | Volumen total (m³/año) |
|---|---|---|---|
| Pistachos | 201,58 | 4.594,21 | 926.100 |

1.3.- Alternativas estudiadas.

El estudio de impacto ambiental analiza como alternativa 0 el mantenimiento de la situación actual, sin realizar actuación alguna. La alternativa 1 consiste en la ejecución del proyecto con una concesión de riego mixta, procedente de los dos sondeos de aguas subterráneas y de una toma de agua superficial del río Júcar a través del Acueducto Tajo-Segura, mientras que la alternativa 2 contempla la ejecución del proyecto con agua procedente exclusivamente de los dos sondeos autorizados.

Se selecciona la alternativa 1, al obtener una menor puntuación en los impactos negativos y una puntuación superior en los positivos respecto a las otras dos alternativas, en particular por la reducción de la presión extractiva sobre el acuífero de la Mancha Oriental derivada de la sustitución de bombeos.

1.4.- Análisis de los impactos potenciales reflejados en el documento ambiental.

Según el estudio de impacto ambiental aportado, la zona de actuación no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni en ningún otro espacio de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien se localiza dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) ES459 “Albacete-Barrax-La Roda” y en zona de dispersión del águila imperial ibérica. El perímetro de transformación es atravesado por el río Lezuza y por otros cauces de carácter no permanente reflejados en el Mapa Topográfico Nacional. No existen vías pecuarias en la zona, situándose la más próxima, “Cañada Real de la Mancha a Murcia”, a más de 4,3 km, ni montes de utilidad pública, siendo el más cercano el MUP AB-140 “Dehesa Boyal”, a unos 15 km. Los yacimientos arqueológicos más próximos (“Abrigo 3” y “Morra de los Árboles”) se sitúan a aproximadamente 1 km, sin que se prevea afección sobre ellos. El inventario de avifauna se basa en muestreos realizados los días 4 y 9 de marzo de 2026. El estudio no identifica impactos severos ni críticos, por lo que no propone medidas compensatorias.

1.5.- Medidas preventivas, correctoras y de vigilancia propuestas por el promotor.

El promotor propone, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores sobre las medidas preventivas, la no apertura de nuevos caminos, la limitación de velocidad a 20 km/h y el riego de superficies para reducir la emisión de polvo, el control de las inspecciones técnicas y el mantenimiento de la maquinaria, la correcta gestión de los residuos y su entrega a gestor autorizado, el relleno inmediato de las zanjas con la tierra extraída y la adopción de medidas contra el atrapamiento de fauna, el mantenimiento de las orillas de caminos y márgenes entre parcelas, el respeto de las servidumbres de paso, la prohibición de plantar árboles en la zona de servidumbre del río Lezuza, la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias y el asesoramiento en fertilización y riego, así como la revegetación con especies autóctonas de las zonas desprovistas de cubierta vegetal.

Como medidas de vigilancia ambiental, el promotor prevé la designación de un responsable del programa de vigilancia con cualificación técnica adecuada, con seguimiento semanal durante las obras, la fijación de un calendario de obras que evite los movimientos de tierra entre los meses de marzo y agosto para la protección de la fauna en época de cría, el control bimensual de las tareas de fertilización y tratamientos fitosanitarios, y la emisión de informes periódicos sobre la afección a la avifauna, a la calidad de las aguas y sobre el estado de las revegetaciones, con un coste anual estimado de 16.500 €.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 26 de marzo de 2026, se reciben en el Servicio de Calidad Ambiental de Albacete de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por parte del promotor, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el proyecto y el estudio ambiental de la actuación, así como la tasa correspondiente al procedimiento, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias.

El 6 de mayo de 2026, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Ayuntamiento de Barrax
- Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- Sección de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (*)
- Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Albacete de la Consejería de Fomento.
- Sociedad Albacetense de Ornitología

Entre las respuestas de los organismos consultados, ninguna se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe cumplir según la normativa en vigor de su competencia:

- El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete (Exp/Cult 26.1122 R) emite visado autorizable con fecha de 26 de mayo de 2026, condicionado a que, en caso de aparición de restos durante la ejecución de las obras, se actúe conforme al artículo 44.1 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español, y al artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, garantizándose su control arqueológico, y a que cualquier modificación del emplazamiento de la actuación cuente con nuevo visado y autorización de la Viceconsejería de Cultura y Deportes.
- La Unidad de Agentes Medioambientales de Albacete, mediante ficha de campo de la visita realizada el 21 de mayo de 2026, constata que el proyecto se encuentra sin iniciar, en una llanura de cultivo muy antropizada con predominio del cereal, sin necesidad de nuevos accesos ni de mejora de los existentes. Advierte de la sinergia con los numerosos expedientes de nuevas concesiones o transformaciones de regadío del entorno y de la presión existente sobre los acuíferos, así como de la pérdida de hábitat para la avifauna esteparia y rapaz, al encontrarse la finca dentro de la IBA n.º 459 y de una “Malla C” de la Resolución de 28/08/2009 del Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, con varios primillares en las proximidades. Formula consideraciones sobre el cronograma de las obras fuera de los periodos de puesta, incubación y cría, la reducción al mínimo de fertilizantes y fitosanitarios, la protección del río Lezuza y de los cauces no permanentes, la conservación de lindes, márgenes y majanos, la distancia al arbolado y a fincas colindantes, el uso de protectores biodegradables, el picado de los restos de poda, la gestión de residuos, la adecuación de las líneas eléctricas a la normativa de protección de la avifauna, el respeto de las servidumbres de paso y la revegetación con especies autóctonas.
- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, informa que el proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, siendo zona de dispersión del águila perdicera, regulada por el Decreto 76/2016, sin afectar a los objetivos de conservación de esta especie, así como zona de reproducción de aves esteparias y zona de campeo del águila imperial ibérica, estableciendo un condicionado para la ejecución de la actuación que se recoge en el apartado Cuarto de esta resolución.

De acuerdo con el artículo 53.2 de la Ley 2/2020 y transcurrido el plazo sin haberse recibido respuesta de los organismos no señalados con (*), se entiende que se cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver, al obrar en el expediente los informes oportunos, que se consideran válidos a estos efectos.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto consiste en la modernización del sistema de riego, de aspersión mediante pívots y coberturas a riego localizado por goteo, y en el cambio de cultivo herbáceo y hortícola a pistachero, en una superficie de 203,24 ha ubicadas en las parcelas 50 y 51 del polígono 18 y en las parcelas 15 y 17 del polígono 19 del término municipal de Barrax, finca “Casa del Bonillo”. El proyecto no supone incremento del volumen concesional otorgado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (926.100 m³/año) y se vincula a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental, lo que permitirá reducir las extracciones de aguas subterráneas en favor de recursos superficiales del río Júcar, conforme al plan anual de explotación que establezca dicho Organismo. Además, la mayor eficiencia de aplicación del riego por goteo frente a la aspersión favorece un uso más eficiente del recurso.

Esta zona de Barrax ha experimentado en los últimos años un notable incremento de las transformaciones y nuevas concesiones de regadío y de las plantaciones de cultivos leñosos, principalmente pistachero y almendro, que sustituyen progresivamente a los cultivos herbáceos y al cereal de secano, por lo que el efecto de acumulación con otras explotaciones similares del entorno es apreciable, tal como ponen de manifiesto los agentes medioambientales. Ello supone una modificación del mosaico agrícola tradicional y una pérdida de hábitat para la avifauna esteparia y rapaz, en una zona de gran riqueza ornitológica incluida en la IBA ES459.

Los impactos negativos de la alternativa seleccionada serán, por un lado, económicos para el promotor, derivados de la inversión necesaria para la modernización del riego y la plantación, si bien resultarán beneficiosos económicamente durante la vida útil del proyecto, dada la mayor rentabilidad del nuevo cultivo. No se identifican impactos sociales

sobre los usuarios del entorno, al no verse afectados caminos públicos ni vías pecuarias, situándose la actuación íntegramente sobre una finca de titularidad privada, sin perjuicio del respeto a las servidumbres de paso existentes.

Los impactos negativos sobre el entorno se derivan fundamentalmente del cambio estructural del hábitat agrícola (de mosaico cerealista/hortícola a cultivo leñoso permanente), que puede afectar a las especies faunísticas esteparias asociadas, y de la posible afección al río Lezuza y a los cauces no permanentes que atraviesan la finca. No se prevé desbroce, tala o afección a vegetación natural, al tratarse de superficie agrícola en explotación, si bien en el entorno existen masas de matorral y arbolado disperso, en particular los pinares asociados al Trasvase Tajo-Segura.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica sobre superficie actualmente en cultivo de regadío, dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y de la masa de agua subterránea “Mancha Oriental”, cuyo estado cuantitativo y químico es malo según el Plan Hidrológico vigente, figurando como zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario y como zona de protección para el uso sostenible de productos fitosanitarios. Las parcelas no se encuentran incluidas en ningún espacio de la Red Natura 2000 ni en otra figura de protección de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, si bien se localizan dentro de la IBA ES459 “Albacete-Barrax-La Roda” y de una “Malla C” de áreas prioritarias para las aves incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, constituyendo zona de reproducción de aves esteparias, zona de dispersión del águila perdicera y zona de campeo del águila imperial ibérica, según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. En las proximidades existen varios primillares.

El perímetro de transformación es atravesado por el río Lezuza y por otros cauces de carácter no permanente, y linda por el este con el canal del Trasvase Tajo-Segura y por el oeste con la carretera CM-3135. No se localizan vías pecuarias ni montes de utilidad pública en el interior ni en el entorno inmediato de las parcelas, ni yacimientos arqueológicos catalogados, situándose los más próximos a aproximadamente 1 km.

3.3.- Características del potencial impacto.

A continuación, se expone un listado de las acciones del proyecto que pueden ser causa de impacto sobre el medio, diferenciando la fase de instalación, la fase de funcionamiento y la fase de cese.

La fase de instalación comprende el replanteo, la apertura de zanjas y la instalación de las conducciones de la red de riego localizado, la preparación del terreno y la plantación propiamente dicha, cuyo calendario deberá ajustarse a lo establecido en el apartado 4.3 de esta resolución.

La fase de funcionamiento se limita a las labores agrícolas propias del cultivo (poda, manejo del suelo, fertirrigación, tratamientos fitosanitarios y recolección).

La fase de cese, dado el carácter leñoso permanente del pistachero, no se prevé antes de un horizonte de 30-40 años, comprendiendo entonces el arranque de la masa arbórea, el desmantelamiento de la red de riego y la restitución del terreno.

No se han estimado afecciones directas o indirectas relevantes sobre los siguientes elementos:

- Vegetación y hábitats: el proyecto se localiza sobre terrenos agrícolas previamente dedicados a cultivo herbáceo y hortícola de regadío, sin afectar a vegetación natural circundante ni a hábitats de interés comunitario.
- Patrimonio (vías pecuarias, montes de utilidad pública y patrimonio histórico-artístico): no se considera afección, sin perjuicio del condicionado derivado del informe del Servicio de Cultura sobre control arqueológico.
- Socioeconomía: el proyecto genera efectos positivos sobre la economía local por la fijación de empleo en las labores de plantación, poda y recolección, y por la diversificación de la actividad agraria.

Los principales impactos identificados son los siguientes:

- Afección sobre la atmósfera: derivada del polvo y de las emisiones de la maquinaria durante la fase de instalación, de carácter compatible por su baja intensidad, escasa extensión y reversibilidad.
- Afección sobre el suelo y las aguas subterráneas: compatible-moderada, dada la localización en zona vulnerable a la contaminación por nitratos y sobre una masa de agua subterránea en mal estado cuantitativo y químico. El riego localizado y la sustitución de bombeos constituyen factores favorables, si bien el cambio de cultivo y la intensificación agrícola pueden incrementar el uso de fertilizantes, herbicidas y fitosanitarios, según advierten los agentes medioambientales, por lo que se establece el condicionado específico del apartado Cuarto.

- Afección sobre las aguas superficiales: posible afección al río Lezuza y a los cauces no permanentes que atraviesan la finca por ocupación de sus zonas de servidumbre y policía, por nivelaciones del terreno o por arrastre de fertilizantes y fitosanitarios, que se considera compatible con la aplicación de las medidas del apartado Cuarto.
- Afección sobre la fauna: el principal impacto se concentra en la pérdida funcional de parte del hábitat de las especies esteparias asociadas al mosaico cerealista y de cultivos herbáceos, así como en la posible reducción de las comunidades de invertebrados por el uso de insecticidas, con incidencia sobre especies insectívoras como el cernícalo primilla, del que existen primillares próximos. Este efecto se considera compatible-moderado dada la intensidad de la actividad agrícola de regadío ya existente en la finca y su ubicación fuera de espacios protegidos, resultando mitigable mediante el condicionado específico del apartado Cuarto.
- Afección sobre el paisaje: moderada, por la introducción de elementos verticales de porte medio en sustitución del paisaje de cultivos herbáceos, en una zona llana visible desde la carretera CM-3135, mitigable mediante el respeto a lindes, márgenes y vegetación natural.
- Afección sobre el patrimonio cultural: no se estiman impactos, sin perjuicio del condicionado de control arqueológico establecido por el Servicio de Cultura.

Como conclusión, la valoración arroja afecciones potenciales compatibles con el medio, si bien la naturaleza de las mismas hace necesario proponer e implementar las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se recogen en el apartado siguiente, con objeto de evitar, minimizar o compensar las afecciones detectadas, en particular sobre la avifauna esteparia, sobre el río Lezuza y sobre la masa de agua subterránea “Mancha Oriental”.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

4.1.- Protección de la atmósfera.

Para reducir la emisión de polvo, se limitará la velocidad de los vehículos en las áreas de trabajo a 20 km/h, y se realizará riego periódico de caminos y zonas de actividad de maquinaria cuando la emisión de partículas sea perceptible. Los vehículos que transporten materiales pulverulentos irán provistos de lonas.

Se empleará maquinaria con mantenimiento preventivo periódico, con el objetivo de minimizar la producción de ruido y gases, debiendo contar con las inspecciones técnicas obligatorias en vigor. Los trabajos se limitarán al horario diurno. No se realizará quema de restos vegetales; los restos de poda se picarán e incorporarán al suelo.

4.2.- Protección de la vegetación.

El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente.

Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado requerirá autorización previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución.

Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente antelación a los agentes medioambientales de la zona, en coordinación con los cuales se jalonará la zona estricta de actuación con el fin de minimizar la afección a la vegetación natural, tanto por la propia actuación como por el paso de maquinaria. La ejecución del proyecto se realizará bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de dichos agentes, atendiéndose a sus indicaciones y sugerencias, quienes podrán establecer una limitación temporal para evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.

Se prohíbe la alteración significativa o destrucción de las lindes, setos, superficies ocupadas por vegetación natural, árboles, arbustos o bosquetes de especies forestales y demás elementos estructurales o característicos del paisaje agrario.

Los trabajos que impliquen remoción del suelo respetarán una distancia mínima de 2 metros con respecto a la proyección vertical de la copa del arbolado, especialmente en los pinares del Trasvase Tajo-Segura. Asimismo, se respetará la distancia de plantación de especies leñosas a las fincas colindantes establecida por la ordenanza municipal o, en su defecto, por el artículo 591 del Código Civil.

La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas forestales y reducir el riesgo de incendios, cumpliendo la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales. Las zonas de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares se localizarán preferentemente en lugares desprovistos de vegetación natural.

4.3.- Protección de la fauna.

El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a la Red Natura 2000, encontrándose fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha. No obstante, dado que la zona se incluye en la IBA ES459 y constituye área de reproducción de aves esteparias, de dispersión del águila perdicera y de campeo del águila imperial ibérica, los trabajos de preparación del terreno, apertura de zanjas, ejecución del riego y plantación se realizarán fuera del período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, conforme al calendario propuesto por el propio promotor, salvo comprobación previa, por los agentes medioambientales de la zona, de la inexistencia de nidos activos de especies protegidas en las parcelas. El calendario de ejecución de las obras se comunicará a los agentes medioambientales con carácter previo a su inicio.

Se conservarán los elementos estructurales del paisaje agrario, como lindes, márgenes, ribazos y majanos, que sirven de refugio a la fauna. Las zanjas permanecerán abiertas el menor tiempo posible, adoptándose las medidas necesarias para evitar el atrapamiento de pequeños mamíferos, anfibios y reptiles.

Dada la presencia de primillares en las proximidades, se recomienda la instalación de cajas-nido para cernícalo primilla, mochuelo y aves insectívoras paseriformes, así como el mantenimiento de corredores ecológicos y de mosaicos no productivos en el perímetro de la finca, en la medida de lo posible, con objeto de compensar la pérdida funcional de hábitat estepario derivada del cambio de cultivo. Los protectores de los árboles serán biodegradables.

En caso de que la explotación cuente con líneas eléctricas propias de suministro, éstas deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna.

En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación, debiendo el promotor tener en su posesión, en el lugar de realización de los trabajos, el contenido del informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, pudiendo ser requerido en cualquier momento por los agentes de la autoridad.

4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Previamente a la realización de los trabajos, se deberá contar con los permisos correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, debiendo respetarse en todo caso el volumen máximo anual de 926.100 m³/año y la superficie regable de 201,58 ha del aprovechamiento 2003CP0229 (UGH BA0009), así como los condicionantes que resulten del expediente 362/2025 (2025CX0032) de sustitución de bombeos y del plan anual de explotación de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, sin que la presente resolución exima de la obtención de dichos permisos.

Se respetará el dominio público hidráulico del río Lezuza y de los cauces no permanentes que atraviesan la finca, no pudiendo plantarse árboles en su zona de servidumbre de 5 metros de anchura a cada lado del cauce, y requiriéndose autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Júcar para cualquier actuación en la zona de policía, conforme al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. La nivelación del terreno no alterará la vertiente natural de las aguas ni afectará a los cauces no permanentes. No se aplicarán fertilizantes ni biocidas en terrenos encharcados ni en las proximidades del río Lezuza y de dichos cauces.

Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de la masa de agua subterránea “Mancha Oriental” y en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, siendo de aplicación el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, el Programa de Actuación en Zonas Vulnerables vigente en Castilla-La Mancha y el Código de Buenas Prácticas Agrarias. Las dosis de fertilización se ajustarán anualmente a las extracciones reales del cultivo mediante análisis de suelo y foliares, aplicándose la fertirrigación de forma fraccionada.

La zona se encuentra asimismo incluida en zona de protección para el uso sostenible de productos fitosanitarios. En la aplicación de fitosanitarios se reducirá al mínimo el uso de insecticidas, herbicidas y fitosanitarios, empleándose productos autorizados específicos, de degradación rápida y persistencia corta, conforme al Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y a los principios de la Gestión Integrada de Plagas, realizándose los tratamientos a primeras horas de la mañana y con velocidades de viento bajas, y llevándose un registro de los productos utilizados (fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad, producto, materia activa y dosis).

Se instalarán contadores volumétricos en las captaciones y en la toma de agua superficial, efectuándose el control del consumo mediante métodos directos conforme al artículo 54 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El riego se programará conforme a un plan de riegos adaptado a la dotación disponible y a las necesidades del cultivo, con apoyo de los servicios de asesoramiento al regante (SIAR/ ITAP), reportándose a la Confederación Hidrográfica del Júcar los volúmenes utilizados, en cumplimiento de la Orden ARM/1312/2009.

4.5.- Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de instalación y funcionamiento, sean peligrosos o no, deberán ser categorizados para su correcta gestión y estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Los envases vacíos de fitosanitarios y fertilizantes se gestionarán a través del Sistema Integrado de Gestión Sigfito. Los aceites usados y demás residuos peligrosos derivados del mantenimiento de la maquinaria se almacenarán en condiciones adecuadas y se entregarán a gestor autorizado, debiendo el promotor, en su caso, inscribirse en el registro correspondiente de productores de residuos peligrosos.

4.6.- Protección del suelo.

Se restringirá el paso de maquinaria pesada a las pistas habilitadas, evitándose los trabajos sobre suelo excesivamente húmedo, y procediéndose a la descompactación superficial en los pasillos de tránsito al final de la fase de ejecución de los trabajos de plantación.

En la apertura de zanjas para las conducciones se realizará acopio de la capa superficial fértil, que será restituida al final conservando el orden de horizontes, realizándose la colocación de las tuberías de forma simultánea a la apertura de las zanjas. En las zonas desprovistas de cubierta vegetal, una vez finalizadas las obras, se realizarán revegetaciones con especies autóctonas, y se favorecerá el mantenimiento de una cubierta vegetal en las calles del cultivo para reducir el riesgo de erosión.

4.7.- Protección contra el ruido.

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y sus reglamentos de desarrollo. La maquinaria y vehículos empleados deberán haber pasado las inspecciones técnicas obligatorias, en especial las referentes a emisiones de gases y ruido, procediéndose a su revisión y mantenimiento periódico.

4.8.- Protección del paisaje.

Se mantendrán setos y vegetación natural en lindes y zonas de servicio para la integración paisajística de la plantación, limitándose el uso de elementos verticales innecesarios (postes, tendidos, depósitos exteriores). Cualquier construcción auxiliar se ejecutará con materiales y colores que armonicen con el entorno.

4.9.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.

Se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español, y en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. A este respecto, la Viceconsejería de Cultura y Deportes autoriza la actuación con visado autorizable (Exp/Cult 26.1122 R), condicionado al control arqueológico en caso de aparición de restos durante la ejecución de las obras y a su comunicación inmediata a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural. Cualquier modificación del emplazamiento de la actuación deberá contar con nuevo visado y autorización.

Las actuaciones se realizarán de forma que no afecten a la servidumbre de paso que pudiera recaer sobre los caminos existentes, garantizando su libre uso durante toda la fase de obras, y se respetarán las zonas de protección de la carretera CM-3135 y del canal del Trasvase Tajo-Segura, debiendo obtenerse, en su caso, las autorizaciones de sus titulares. No se localizan vías pecuarias ni montes de utilidad pública en el entorno inmediato de las parcelas.

4.10.- Plan de desmantelamiento.

Dado el carácter leñoso permanente del pistachero y su elevada vida útil, no se prevé el cese de la actividad a corto o medio plazo. En el supuesto de cese definitivo del cultivo, se procederá al arranque y triturado de la masa arbórea, al desmantelamiento de la red de riego enterrada con entrega de los materiales a gestor autorizado, al sellado de las captaciones en caso de cese del aprovechamiento y a la restitución del terreno, asegurándose la implantación de cubiertas vegetales en la fase de transición para evitar pérdidas por erosión. La fase de cese será objeto de un Plan de Desmantelamiento específico, que se redactará al menos un año antes del cese efectivo y se someterá a la consideración de la Administración competente, poniéndose en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete para dar por finalizado el expediente.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución.
Vigilancia de la ejecución de las obras de instalación del riego y de la plantación de pistachero, verificando el cumplimiento del calendario establecido para la protección de la avifauna (sin trabajos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto).
Control del volumen anual utilizado, tanto de origen subterráneo como superficial, mediante contadores volumétricos, y de su ajuste al volumen concesional de 926.100 m³/año y a la superficie regable de 201,58 ha, así como al plan anual de explotación de la Mancha Oriental.
Control del respeto de las zonas de servidumbre y policía del río Lezuza y de los cauces no permanentes.
Control de la calidad del agua (nitratos) y del balance de fertilización nitrogenada frente a las extracciones del cultivo.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la conservación de lindes, márgenes y majanos y de la aplicación de las medidas de protección de la fauna.
Correcta adecuación, en su caso, de las líneas eléctricas conforme al Real Decreto 1432/2008 y al Decreto 5/1999.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete:

a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Calendario de ejecución de las obras, conforme a lo establecido en el apartado 4.3.
- Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el expediente de concesión de aguas mixtas 362/2025 (2025CX0032) o, en su defecto, acreditación de la disponibilidad para la explotación de los derechos del aprovechamiento 2003CP0229 (UGH BA0009), cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Regantes Hermanos Pérez Poveda.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Albacete, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Modernización de regadío y plantación de pistachero en las parcelas 50 y 51 del polígono 18 y parcelas 15 y 17 del polígono 19 en la finca “Casa del Bonillo” de Barrax” (Exp. S478/2026/AB/00089), cuyo promotor es la mercantil Agrícola Monteverde S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Albacete, 6 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
P. S. (Decreto 112/2023, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, art. 15.g)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO

Anexo Cartográfico




Delimitación de las parcelas donde se realizará la plantación. Fuente: Elaboración propia